

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5026268-79.2019.4.02.5001/ES**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DENIVAN LORENZETO PEREIRA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA OBJETO DE AFETAÇÃO: *"SABER SE O PARECER Nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, APROVADO PELO DESPACHO DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA Nº 03, DE 11/02/2019, É ATO JURÍDICO INCOMPATÍVEL COM A PRESCRIÇÃO, DE FORMA A INTERROMPÊ-LA, COMO SE RENÚNCIA TÁCITA FOSSE"*.

ACÓRDÃO

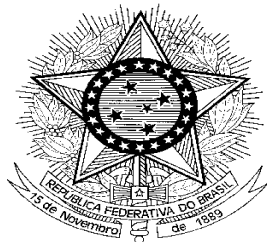
A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, rejeitar a questão de ordem suscitada, vencidos os Juízes Federais IVANIR CESAR IRENO JUNIOR, LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ e JOAO CESAR OTONI DE MATOS. Prosseguindo, a TNU decidiu, por maioria, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o Parecer nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019, é ato jurídico incompatível com a prescrição, de forma a interrompê-la, como se renúncia tácita fosse". Vencidos os Juízes Federais

IVANIR CESAR IRENO JUNIOR, LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ e
JOAO CESAR OTONI DE MATOS, que votavam pela não afetação.

Brasília, 17 de março de 2022.

SUSANA SBROGIO' GALIA

Juíza Relatora



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5026268-79.2019.4.02.5001/ES**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DENIVAN LORENZETO PEREIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Pedido de Uniformização Nacional, interposto pela UNIÃO, com fulcro no artigo 14, § 2º da Lei 10.259/2001, em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo (TR/ES), que manteve sentença condenatória para pagamento de indenização ao recorrente, no valor da última remuneração percebida na ativa, acrescida de 1/3 (um terço), para o período aquisitivo de férias não gozado, correspondente ao interregno de 16/02/1981 a 31/12/1982, acolhendo-se a tese de que a prescrição foi afastada.

Em suas razões recursais, sustenta a União que a decisão combatida se alicerça na tese de que o Parecer nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019, constitui declaração inidônea de renúncia à prescrição. Aponta divergência de interpretação com relação à decisão da 5ª. Turma Recursal do Rio Grande do Sul.

Pretende seja firmada a tese de que o Parecer nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019, não se trata de ato incompatível com a prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões.

O pedido de uniformização foi admitido na origem e pela Presidência desta TNU.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de saber se o Parecer nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019, é ato jurídico incompatível com a prescrição, de forma a interrompê-la, como se renúncia tácita fosse.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto e que, conforme se aferirá adiante, a matéria encontra-se prequestionada na decisão recorrida.

Passa-se ao exame de admissibilidade do incidente.

A sentença reformada pelo acórdão impugnado entendeu pelo direito do autor à indenização no valor de uma última remuneração percebida na ativa, acrescida de 1/3 (um terço), para o período aquisitivo de férias não gozadas, correspondente ao interregno de 16/02/1981 a 31/12/1982, acolhendo a tese de que a prescrição foi afastada pelo reconhecimento do direito, no Parecer nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização nos seguintes termos:

Preliminarmente, vale ressaltar que a jurisprudência majoritária é assente no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional para casos como esse é a data da aposentação do servidor. Acontece que, no caso dos autos, houve reconhecimento do direito pela Administração Pública, através do Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019 (Evento 1, OUT7) e por isso não há que se falar em prescrição da pretensão do autor.

Quanto ao direito à indenização de férias referente ao período em que o autor esteve em curso de formação nos anos de 1981 e 1982, a TNU, no processo nº 5000793-77.2016.4.04.7101/RS, fixou a tese no sentido de que "o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares ao militar incorporado, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada das forças armadas".

Vejamos o excerto da ementa, do julgado admitido como representativo da controvérsia, transitado em julgado em 05/06/2018:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE SERVIÇO MILITAR INICIAL E DE CURSO DE FORMAÇÃO DO MILITAR INCORPORADO ÀS FORÇAS ARMADAS. INCLUSÃO EM PERÍODO AQUISITIVO. 1. Os incorporados para prestação de serviço militar inicial e os alunos de órgão de formação são militares, aos quais é aplicável a regulamentação prevista no Estatuto Próprio, qual seja, a Lei n. 6.880/80. 2. O militar incorporado tem direito ao período aquisitivo de férias (art. 50, alínea o, da Lei n. 6.880/80) enquanto prestou serviço obrigatório ou curso de formação, fazendo jus à contagem de período proporcional de férias não gozado. 3. Os períodos de férias não gozados, tampouco aproveitados para fins de inatividade, deverão ser convertidos em pecúnia, de forma simples – art. 9º da MP nº 2.215-10/2001 –, com o adicional correlato de 1/3, para que não haja enriquecimento sem causa da Administração. Precedente do STF (ARE 721.001-RG/RJ, Pleno - meio eletrônico, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 06/03/2013). 4. Pedido de Uniformização conhecido e desprovido. Tese Fixada: “o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares ao militar incorporado, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada das Forças Armadas”. (grifei) (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no Processo nº 5000793-77.2016.4.04.7101- RELATOR: Juiz Federal FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER Trânsito em Julgado - Data: 05/06/2018)

Nesse mesmo sentido é também o entendimento da jurisprudência do TRF2:

APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APRENDIZ DE MARINHEIRO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SIMPLES POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. CÔMPUTO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em perquirir se efetivamente o autor preenche as condições estabelecidas pela legislação castrense para fazer jus à indenização pelas férias não gozadas, e se estas seriam computadas em dobro ou não; além de definir se as parcelas atrasadas, caso devidas, deveriam sofrer a incidência de imposto de renda. 2. Não ocorreu a prescrição, uma vez que o requerente foi transferido para a reserva remunerada em 2013, tendo ajuizado a presente demanda em 2015. 3. A jurisprudência pátria já se manifestou no sentido da possibilidade da conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária. 4. A parte autora faz jus a contagem de tempo de serviço para o período aquisitivo de férias desde a época em que participou do curso de formação(25/07/1983). 5. A indenização deve ser paga sem a incidência do imposto de renda, ante à sua natureza indenizatória. 6. Não merece prosperar o pedido de pagamento em dobro do período de férias não gozado, por absoluta falta de previsão legal. O artigo 36 da Medida Provisória

*nº 2.215-10/2001, que revogou o §5º, do **artigo 63**, da **Lei nº 6.880/80**, faz alusão à contagem em dobro do período de férias não usufruído apenas para efeitos de inatividade, e não para recebimento de indenização por férias não gozadas. 7. Ao tempo da liquidação da sentença, o pagamento deve ser feito com a aplicação da taxa de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, e como critério de correção monetária, aquele fixado no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 8. A parte autora decaiu de parte mínima do pedido. Honorários advocatícios a serem pagos pela União majorados para 11% (onze por cento). Sem honorários de sucumbência recursal a serem pagos pelo autor. 9. Remessa necessária e apelações desprovidas. (TRF 2ª R.; AC 0151146-94.2015.4.02.5101; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/08/2019; DEJF 03/09/2019)*

E a sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

Relatório dispensado.

Prescrição. O reconhecimento do direito pela Administração, por meio do Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019, afastou por completo qualquer possibilidade de prescrição da pretensão do autor. E isso porque o referido ato importa em duas consequências para o prazo prescricional: a) interrupção do prazo prescricional, caso se entenda que ele ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou b) sua renúncia, caso se entenda que já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Consequentemente, não transcorreu o lapso prescricional de 5 (cinco) anos a contar de 11/02/2019.

Férias não gozadas referente aos anos de 1981, 1983 e 1984. O Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80, em seu artigo 134, estabelece que “os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica”. Ademais, uma análise sistêmica da referida lei, tem-se que o seu artigo 63, ao versar sobre férias, não aponta qualquer distinção entre as modalidades de serviço militar.

Assim, considerando que o autor ingressou na Marinha do Brasil em 16/02/1981 (ev. 1, doc 03, fl. 03), completou o Curso de Aprendiz de Marinheiro em 11/06/1982 (ev. 1, doc 03, fl. 03) e suas primeiras férias gozadas, iniciadas em 23/08/1985, correspondem ao ano de 1984 (ev. 1, doc. 03, fl. 05), entendo que o autor faz jus ao pagamento das férias correspondente ao período de 16/02/1982 a 31/12/1983, vez que não foram gozadas ou pagas, conforme se depreende da análise das folhas de alterações juntadas à inicial.

Ressalto que, o autor gozou as férias referente ao ano de 1984, no período de 25/08/1985 a 23/09/1985, como comprova o ev. 01, doc. 03, fl. 05, razão pela qual não faz jus ao pagamento da indenização relativo ao referido ano.

Cálculo da indenização. O cálculo da indenização correspondente aos períodos de férias não gozados deve ser pago no montante equivalente à última remuneração percebida na ativa, para cada período não gozado, em conformidade com o estatuído no Estatuto do Militar, no seu artigo 50, II.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido, condenando a ré a pagar ao autor indenização no valor de uma última remuneração percebida na ativa, acrescida de 1/3, para o período aquisitivo de férias não gozados correspondente ao período de 16/02/1982 a 31/12/1983, corrigidos pelo IPCA e, após a correção, acrescido de juros de mora de 0,5% a.m., ambos desde o ato ilícito (art. 398 do CC), qual seja, a data da aposentadoria, respeitado o limite de competência dos Juizados Especiais Federais quanto ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. A União, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

(grifo nosso)

A seu turno, a recorrente aponta dissenso jurisprudencial entre a decisão recorrida e o paradigma da 5ª. Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Confiram-se os termos do precedente (Recurso Cível nº 5004490-04.2019.4.04.7101/RS):

Trata-se de recurso da parte AUTORA contra sentença em ação que visa ao pagamento de indenização referente a um período de férias não gozadas e não computadas em dobro por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada.

No que diz com a prescrição, esta Turma adota o seguinte entendimento, consoante RI 5007048-21.2016.4.04.7111, de minha relatoria.:

(...)

Prescrição

Em relação ao prazo prescricional para requerer indenização por férias não gozadas, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que o início da contagem ocorre com a aposentadoria do servidor.

Neste mesmo sentido cito precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.O

termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de inativação. Possível a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em dobro para fins de inativação, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. (TRF4, APELREEX 5018698-57.2014.404.7201, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 19/03/2015)

Assim, no caso, não há que se falar em prescrição, consoante examinado em sentença:

Assim, considerando que a inativação ocorreu em 2012, e que a ação foi ajuizada em 21/12/2016, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32. Portanto, deve ser rejeitada a prejudicial da prescrição.

(...)

Uma vez que a inativação da autora se deu em dezembro de 2009 e o ajuizamento da demanda data de 2019, prescrita está a pretensão. A sentença deve ser, portanto, mantida, por seus próprios fundamentos, aqui adotados como razão de decidir. A propósito, cito trecho do decisum, relativo aos fundamentos levantados pelo recurso:

“(...)

Na hipótese dos autos, o autor foi transferido para a reserva remunerada em 17/12/2009 (evento 1 - OUT5) e o presente feito foi ajuizado em 01/07/2019.

Observo que o pagamento das férias não usufruídas não foi requerido na via administra, razão pela qual não se aplica a suspensão da prescrição prevista no artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Outrossim, atento à jurisprudência consolidada sobre o assunto, o Despacho Decisório nº 3, de 11 de fevereiro de 2019, do Ministério da Defesa, reconheceu, no âmbito administrativo, o direito à “conversão em pecúnia de período de férias não gozadas por (ex)militar, que não mais possa usufruir do benefício”, bem como disciplinou a contagem do prazo prescricional aplicável à espécie, determinando a observância do Decreto nº 20.910/1932, nos seguintes termos:

i.i) as regras de prescrição a serem aplicadas ao direito de conversão em pecúnia de período de férias não gozado por (ex)militar devem obedecer ao Decreto nº 20.910/32, assim como previsto no item "i" do Parecer nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU: para o militar ainda em atividade, a data de sua transferência para a inatividade; para o inativo, a data de sua transferência para a reserva remunerada; para os sucessores do militar da ativa, a data do falecimento do militar; para os sucessores do militar inativo, a data do seu falecimento, desde que falecido dentro do período de cinco anos de sua transferência para a reserva remunerada, não existindo qualquer direito

para os sucessores dos militares inativos que faleceram após o prazo de cinco anos de sua inativação, quando já prescrito o direito do próprio militar falecido;"

*Assim, decorrido prazo superior a cinco anos entre a data da passagem do militar para a inatividade e a data do ajuizamento da ação, a **pretensão indenizatória resta fulminada pela prescrição.***

A partir do cotejo analítico é possível identificar dissídio jurisprudencial na interpretação da legislação, no que concerne ao termo inicial da prescrição para exercício da pretensão à indenização de férias não gozadas por militar inativo e em atividade. De um lado, a Turma Recursal de origem entende que o Parecer nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019, importa em renúncia à prescrição; de outro, a 5ª. Turma Recursal do Rio Grande do Sul considera apenas a observância do quanto disposto sobre a matéria no Decreto nº 20.910/32, a despeito dos termos do aludido Parecer.

Por conseguinte, **o pedido de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade**, de modo que, tendo a parte recorrente demonstrado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação.**

Contudo, reconheço a relevância do tema, porquanto há indicativo de afetação como representativo de controvérsia, conforme informação na capa dos autos, de que se encontram aguardando julgamento 61 (sessenta e um) processos versando sobre a mesma matéria, isso somente na Presidência da TNU. Evidencia-se, pois, potencial para que a questão se replique em outras demandas.

E, diante da relevância do tema e do potencial para gerar multiplicidade de ações abordando a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para aquele dos recursos representativos de controvérsia, postergando-se a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva de possíveis interessados e do Ministério Público Federal.

Desde logo, defino o tema controvertido: *"Saber se o Parecer nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Ministro de Estado da Defesa nº 03, de 11/02/2019, é ato jurídico incompatível com a prescrição, de forma a interrompê-la, como se renúncia tácita fosse".*

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

SUSANA SBROGIO' GALIA

Juíza Relatora